

1508612-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... lava-rápido todos os dias. Já respondeu por tráfico e furto. Sobre os fatos, negou que tivesse assaltado a vítima. Disse que estava sentado na pracinha quando sua esposa apareceu dizendo que a vítima queria que ela fizesse um programa com ela. Quando a vítima chegou perto e confirmou que estava chamando a ré pra fazer um programa, já começou a agredir a vítima e nisso, outros cinco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508612-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508612-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098453/2022 - 08º D.P. BRAS, 24212727 - 08º D.P. BRAS, 2098453 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO e RENATA MOURA PINHEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 10 de abril de 2022, durante período noturno, na rua Direita, altura do nº 10, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência, o aparelho celular da marca Motorola e a carteira, contendo R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima

Luiz Antônio da Silva.

Segundo o apurado, na data dos fatos, Luiz caminhava pela via pública quando foi abordado por Renata, quem lhe ofereceu um “programa sexual”. Após sua recusa, passou a ser acompanhado pela indiciada, até que alguns metros à frente, foi surpreendido por Pedro e outros indivíduos que, previamente conluiados com Renata, passaram a agredi-lo, desferindo socos e chutes. Durante as agressões, Luiz teve seu celular e sua carteira contendo R\$ 250,00 em espécie subtraídos. Após a empreitada criminosa, os agentes se dispersaram.

A vítima acionou os policiais militares, que estavam pelas proximidades, informando-os do ocorrido e indicando o local dos fatos, onde, ao comparecerem, avistaram os dois denunciados, os quais foram prontamente reconhecidos pela vítima. Procedida a abordagem, os objetos roubados não foram encontrados.

Presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, Renata e Pedro, foram reconhecidos formalmente (fl. 10), e, em suma, negaram a prática delitiva, alegando que a vítima havia emprestado dinheiro a Renata sob a condição dela lhe fornecer favores sexuais, o que gerou revolta em Pedro, seu namorado, que, por sua vez, acabou apenas agredindo o ofendido. Pedro esclareceu que os outros indivíduos se fizeram presente para ajudá-lo a agredir o ofendido (fls. 08/09).

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 75/77). Os réus foram citados (fls. 97 e 100). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 107). O recebimento da denúncia foi ratificado em 03 de junho de 2022 (fls. 108/110).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. As partes desistiram da oitiva do outro policial militar. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou teses subsidiárias.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus no crime patrimonial a eles imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 10), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para os increpados.

A vítima Luiz A.S, ouvida em solo policial, declarou que caminhava pela via, sentido Terminal Parque Dom Pedro, quando uma mulher se aproximou e começou a lhe oferecer programa, tendo negado. Contudo ela continuou seguindo, sendo que cerca de 50 metros à frente, foi cercado por essa mesma mulher acompanhada de 5 indivíduos que começaram a lhe desferir diversos socos e pontapés, tendo os indivíduos subtraído a sua carteira contendo R\$ 250,00, e seu aparelho celular e em seguida, se dispersaram. Relatou que se dirigiu a uma base da PM localizada nas proximidades, onde informou o roubo sofrido, tendo ido até o local com os

policiais, onde apontou para dois dos roubadores, contudo, seus pertences não foram localizados. (fls. 09).

A testemunha Philippe Stanischesk, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, efetuava patrulhamento acompanhado de sua parceira de farda, quando foram acionados para dar apoio em uma ocorrência de roubo, na qual policiais da base teriam sido acionados pela vítima, que narrou o ocorrido e informou que alguns autores estariam ainda próximos ao local dos fatos. Relatou que se dirigiram ao local, onde os indiciados já se encontravam detidos, então, realizaram abordagem e revista pessoal no casal, sendo que nada de ilícito foi encontrado na posse deles, tendo sido feito uma busca nas proximidades pelos pertences da vítima, sem sucesso. Tomaram conhecimento que a vítima informou que caminhava pelo local quando a indiciada RENATA se aproximou e ficou lhe oferecendo um programa, tendo negado, sendo que alguns metros à frente, 5 ou 6 indivíduos lhe cercaram, acompanhados de RENATA, e anunciaram o assalto, subtraindo seu aparelho celular carteira contendo valores em dinheiro. (fls. 06/07).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Andreia Pereira (fls. 08).

Interrogado na delegacia, o acusado Pedro Henrique declarou que foi informado pela sua namorada Renata que ela havia pedido R\$5,00 (cinco reais) a um desconhecido, ocasião em que esse homem entregou o dinheiro a ela, mas na condição de que ela fizesse sexo com ele. Após pegar o dinheiro sua namorada saiu correndo indo ao seu encontro e lhe disse que o desconhecido queria obrigá-la a fazer sexo com ele. Ato contínuo foi atrás do indivíduo gritando seu "talarico", e deu socos e chutes na vítima. Disse que logo depois apareceram mais outras 05 pessoas que o ajudaram a agredir a vítima. Posteriormente saiu do local junto com sua namorada Renata, sem levar nenhum objeto da vítima, mas alguns minutos depois a Polícia Militar e foi detido com sua namorada. (fls. 11).

Interrogada na delegacia, a acusada Renata declarou estava vindo da casa de sua amiga quando avistou um homem desconhecido e pediu R\$5,00 (cinco reais), momento que este homem ao entregar o dinheiro pediu que a depoente realizasse favores sexuais, porém negou e foi à procura do seu namorado Pedro, onde o comunicou do ocorrido e mostrou a direção a Pedro. Assim, seu namorado foi na direção daquele sujeito, chamando a vítima de "Talarico" e desferindo-lhe socos e chutes. Em dado momento apareceram diversas pessoas que passaram a agredir a vítima também. Afirmou que não agrediu a vítima em momento algum, tampouco pegou seus objetos pessoais e que tinha apenas em sua posse a quantia de R\$5,00 (cinco reais) que lhe fora entregue pela vítima. (fls. 12).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que estava andando pela Praça da Sé, Rua Direita, quando a ré o abordou e ofereceu serviço de programa sexual, o que recusou. Foi seguido e mais à frente, depois de cerca de quinze passos depois foi cercado por mais quatro ou cinco indivíduos além da ré e do réu. Foi agredido, chutado e roubado. Na sequência se dirigiu para o posto da polícia que fica na rua de baixo. Voltou com os policiais ao local do delito e apontou o réu e a ré que lá permaneciam, cerca de dois minutos após o assalto. Disse que só conseguiu reconhecer o casal, os demais indivíduos que o agrediram, não reconheceu, pois havia muitos moradores de rua. Foi subtraído seu celular e sua carteira com dinheiro do seu bolso. Em juízo, novamente reconheceu os acusados. Foi agredido, mas não teve lesões aparentes. Por fim, disse que não conseguiu recuperar nada. Esclareceu que quando foi cercado pelo grupo foi olhe dito: "perdeu, perdeu..." e nenhum dos indivíduos fez menção de tirar satisfação de ter mexido com a mulher.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não

conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Andreia, reiterando o quanto narrado na delegacia, declarou que no dia dos fatos a vítima solicitou o apoio da viatura. Informou que havia sido roubada e passou as características. Conseguiram identificar os réus e em revista, os bens subtraídos não foram localizados. Os únicos indivíduos que correspondiam com as características passadas foram os réus que estavam com as vestes informadas. Os dois réus foram abordados juntos numa barraquinha no calçadão onde se encontravam outros moradores de rua. A ré falou do programa que ela teria oferecido à vítima. Em revista à ré, nada de ilícito foi localizado.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar os réus, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostraram idôneo e isentos.

Nesse sentido, trago precedente revelador que o entendimento do C. STJ é convergente e pacífico quanto à validade e a importância dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo e legal:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...); IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites

do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Interrogado, o réu Pedro Henrique disse que tem 21 anos e que trabalhava num lava-rápido todos os dias. Já respondeu por tráfico e furto. Sobre os fatos, negou que tivesse assaltado a vítima. Disse que estava sentado na pracinha quando sua esposa apareceu dizendo que a vítima queria que ela fizesse um programa com ela. Quando a vítima chegou perto e confirmou que estava chamando a ré pra fazer um programa, já começou a agredir a vítima e nisso, outros cinco indivíduos também passaram a agredir a vítima também. Depois que falou para pararem de bater na vítima, apareceu a viatura. Esclareceu que enquanto a vítima estava sendo agredida não viu ninguém subtrair nada de seu bolso. Estava a se relacionar com a corré havia alguns meses.

Interrogada, a ré Renata disse que era amiga da corréu Pedro. Tabalhava vendendo bala na rua e pedia ajuda para as pessoas que passam pela via. No dia dos fatos, estava morando na rua, pois não tinha conseguido pagar o quarto em que estava morando. Quando conheceu o réu ele estava trabalhando fazia dois dias num lava-rápido. Disse que era domingo e não tinha comida, foi até a Praça da Sé para conseguir o que comer. Nisso, a vítima passou e lhe deu R\$ 5,00 e foi embora, mas a vítima foi atrás dela perguntando se não lhe iria fazer favores sexuais pelo dinheiro entregue. Chamou o marido e se queixou que a vítima estava lhe importunando. Então, seu marido foi para cima da vítima. Discutiram e o marido deu um saco na vítima. Outros rapazes, uns seis indivíduos desconhecidos, aproveitando-se da situação correram atrás da vítima, mas não viu mais nada pois permaneceu no mesmo local e a vítima e os rapazes que lhe perseguiram viraram a rua. Quando foi abordado pelos policiais só tinha R\$ 5,00. Disse que o marido não presenciou a vítima lhe entregar os R\$ 5,00. Por fim, disse ser inocente e que os R\$ 5,00 ficaram na delegacia enquanto foi encaminhada para o corró. Estava a se relacionar com o corréu fazia alguns dias.

A versão exculpatória apresentada pelos réus se mostrou inverossímil e sem credibilidade, restando isolada nos autos.

Nitidamente se extrai dos autos versões em polos bem opostos. A vítima confirmou a violência, a grave ameaça e a subtração, ao passo que os réus apenas uma altercação com a vítima após esta ter importunado a ré.

Se em verdade os personagens mantiveram grosso modo o teor das respectivas versões na fase policial e judicial, na comparação do detalhamento somente se encontra uniformidade na versão da vítima.

Atente-se que a vítima foi incisiva em manifestar que fora abordado pela ré que foi lhe acompanhando até o exato momento em que se viu cercada, empurrada e agredida por um grupo de pessoas que lhe tomaram os pertences. As elementares do crime de roubo se extraem de forma patente, além da causa de concurso de agentes.

De outra parte, da comparação de interrogatórios judiciais se verifica certa dissonância de modo a fazer prevalecer o manifestado pelo ofendido.

A ré informou claramente que depois de apanhar os cinco reais foi seguida e perturbada pela vítima, chegando, portanto, ao encontro de seu consorte, que avisado do sucedido, já parte para cima da vítima para tirar satisfação e lhe confere um golpe, determinando em seguida que vá embora. Disse a ré que a vítima se afastou e mais à frente, já quando virava a rua, acabou percebendo que grupo de rapazes passou a correr ou ir em direção à vítima, não sabendo descrever o que tinha ocorrido, deixando transparecer que não mais tinha alcance visual da cena.

E curioso seria que a vítima, a seguir a manifestação da ré em juízo, que teria

seguido e perseguido a ré até um local em que notadamente estavam várias pessoas e onde estaria desde logo em situação de duvidosa proteção. Natural, a não ser que estivesse transtornado, que esta vítima se afastasse antes de chegar ao encontro de várias pessoas ou do próprio consorte da ré.

Já o réu em sua manifestação judicial descreveu diversa situação. Viu a consorte se aproximando com a vítima em seu encalço e ao tomar rápido conhecimento do que ocorria, já tomou à frente e se enfrentou com a vítima naquele preciso local, momento em que outras pessoas também passaram a agredir em conjunto a vítima. Mencionou, ainda, que num determinado momento parou de agredir a vítima, ao passo que o tal grupo de pessoas continuou, tudo, seguindo a descrição do réu, na frente da corré.

Não há encaixe no quanto dito pelos réus em juízo e o desconforto das versões ainda cai por terra quando se observa em juízo que a policial reproduziu que a ré tinha especulado a oferta de um programa na ocasião dos fatos.

Nitidamente se extrai do contexto que a ré serviu de isca para atrair a vítima que num determinado momento foi cercada pelos outros indivíduos e agredida e roubada. Atente-se que a vítima foi categórica que a ré foi andando ao seu lado até o momento em que se viu plenamente cercada.

Nada nos autos confere suporte ao manifestado pelos réus, como também não se pode afastar a versão coerente e plausível do ofendido.

A propósito, os réus tratando-se como marido e mulher sequer foram capazes de dizer há quanto tempo se relacionavam, discorrendo o réu que fazia alguns meses, ao passo que a ré informou que se tratava de relacionamento de alguns dias.

E nesse sentir, óbvio que a justificativa do dizer de "talarico" e sucessivas agressões, tinha a razão de ser para afastar o verdadeiro móvel da conduta dos réus, qual seja, de terem atuado como agentes do assalto.

É o que basta para a condenação, na medida em que não há, repise-se, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que a vítima queira prejudicar os acusados, notadamente em virtude de seu depoimento ter se dado de forma isenta.

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação dos réus é medida que se impõe, nos termos da denúncia, seja pelo reconhecimento do roubo consumado e pelo concurso de agentes que se sobressai da prova.

As provas produzidas na fase policial foram corroboradas no decorrer da instrução, de modo que a procedência é de rigor.

Passo à aplicação da pena.

a) Réu Pedro:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista a acentuada culpabilidade, vez que a vítima foi cercada por seis indivíduos e foi alvo de violência, exaspero a pena base em 1/6, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não se pode desprezar a dimensão de um ataque cujo alvo foi direcionado inicialmente pela ré e posteriormente consolidado por verdadeira horda, onde todos de alguma forma intimidaram e concorreram com as agressões. Não há como estabelecer que tenha sido um roubo sem um qualificativo mais acentuado. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em mais 1/3, perfazendo, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

b) Ré Renata:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista a acentuada culpabilidade nos mesmo moldes aplicadas ao corréu, exaspero a pena base em 1/6, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, não há reflexo na pena. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em mais 1/3, perfazendo, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, a ré não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira da acusada.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal; e condenar RENATA MOURA PINHEIRO, qualificada nos autos, ao cumprimento das penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal;.

Ambos os réus iniciarão, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas penas em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta e das circunstâncias negativas do crime conforme o art.59 do Código Penal.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar dos réus, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderão recorrer em liberdade. A propósito, os réus foram mantidos presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seriam devolvidos à liberdade. Mantenho na íntegra o quanto decidido na audiência de custódia. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA